



PUTUSAN
Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ELIZABETH FIONNA GUNAWAN ALS FIONNA BINTI NANIK; SETYAWATI;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /6 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ice Skating IV No. 15 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan als Fionna Binti Nanik Setyawati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : IGNASIUS HENDERIC LEONARD ALS ERIC BIN EDDY YULISMAN;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 April 1998;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Peta No. 192A, RT. 010/RW. 005, Kel. Sukaasih,
Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ignasius Henderic Leonard als Eric Bin Eddy Yulisman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Muhammad Hedrawan, SH, Arief Muhammad Jauhari, SH dan Dwi Afriyanti SH, MM, para Advokat, Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum HR & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pasirluyu Selatan Ruko Pasir Salam Arsi No. 8 Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2024x, namun sejak persidangan tanggal 5 Desember 2024 para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. dr. Budiman, SH, MS, M. Hum, A.P, Advokat pada Kantor Advokat Budiman & Rekan beralamat di Jl. Poncowinatan No. 5 RT001/RW001 Kelurahan Gowongan, Jetis Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ignasius Henderic Leonard Als Eric Bin Eddy Yulisman dan Terdakwa II. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)"* melanggar Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan *dikurangi* selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WhatsApp;
 - 1 (satu) Screenshot bukti transfer.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG A50 warna Hitam dengan dengan IMEI 1 356798101976107 dan IMEI 2 356798101976107;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 10C warna hijau dengan IMEI 1 868174069919482 dan IMEI 2 868174069919490;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 12 warna biru dengan IMEI 1 868773067193121 dan IMEI 2 868773067193139; dan
- 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 12 64 GB warna Hitam dengan IMEI 356427679024096;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa I. Ignasius Henderic Leonard Als Eric Bin Eddy Yulisman dan Terdakwa II. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. Ignasius Henderic Leonard Als Eric Bin Eddy Yulisman dan terdakwa II. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa II. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati yang beralamat di Jl. Ice Skating IV No. 15, RT.006/RW.002, Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 28](#) ayat (1) Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari niat Terdakwa I. Ignasius Henderic Leonard Als Eric Bin Eddy Yulisman dan Terdakwa II. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka usaha fiktif di bidang catering berupa makanan, kemudian Terdakwa I. Ignasius Henderic Leonard Als Eric Bin Eddy Yulisman dan Terdakwa II. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati membuat akun Instagram dengan nama akun "Cateringbandung98", dan menawarkan jasa catering makanan harian melalui akun Instagram tersebut dengan memposting foto-foto nasi box dan masakan lainnya yang didapatkan dari Google dengan promo diskon harga "Rp. 150 ribu satu pax untuk 10 hari", "10 paket gratis 10 hari" dan lain-lain, lalu agar postingan tersebut dapat dilihat orang lain melalui reels maupun beranda, Terdakwa II. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati memasang iklan berbayar dengan harga variatif mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa I. Ignasius Henderic Leonard Als Eric Bin Eddy Yulisman dan Terdakwa II. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati memasang tautan link WhatsApp pada bio Instagram dengan link wa.me/6287761753716 untuk melakukan pendaftaran/pemesanan paket dengan menggunakan Handphone merek Samsung A50 warna hitam dengan IMEI 1 356798101976107 dan IMEI 2 356798101976107 serta dipasang simcard XL dengan nomor 087761753716, dengan maksud menarik minat konsumen serta agar pada saat pemesan/pembeli melakukan pendaftaran/pemesanan paket bisa dilakukan melalui WhatsApp, dengan mengisi formulir diantaranya nama, alamat, jenis paket dan nomor rekening, lalu setelah formulir tersebut diisi beserta bukti transfer beberapa orang yang sudah menjadi langganan, oleh Terdakwa I. Ignasius Henderic Leonard Als Eric Bin Eddy Yulisman dan Terdakwa II. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati paket catering dikirim namun tidak sampai dengan seluruhnya sesuai pesanan, sedangkan untuk pelanggan yang baru mendaftar tidak kirimkan sama sekali. Adapun nomor rekening yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan bisnis tersebut yaitu menggunakan Bank Seabank dengan nomor rekening : 901353564273 a.n TENNY WIDIANTO yang didapatkan dengan cara para terdakwa terlebih dahulu meminta ijin saksi TENNY yang merupakan pekerja para terdakwa untuk melakukan pembuatan rekening Seabank atas nama saksi TENNY yang akan digunakan sebagai alat transaksi bisnisnya, setelah diberikan ijin selanjutnya sekira tahun 2021 Terdakwa II. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati bersama saksi TENNY menuju Bank Seabank yang beralamat di alan Ir. H. Juanda no. 105, Kota Bandung, Jawa Barat, dan dalam pembuatan rekening

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para terdakwa tidak memberikan imbalan, namun beberapa kali apabila diperlukan verifikasi wajah untuk login M-Banking para terdakwa memberikan imbalan mulai dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam pekerjaannya tersebut Terdakwa I. Ignasius Henderic Leonard Als Eric Bin Eddy Yulisman dan Terdakwa II. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati mendapat penghasilan sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, selanjutnya setiap uang masuk ke rekening Seabank dengan nomor rekening 901353564273 a.n TENNY WIDIANTO oleh Terdakwa II. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati dipindahbukukan ke Rekening Bank Jago dengan nomor Rekening 101617926559 a.n. ELIZABETH FIONNA GUNAWAN, Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 013810078058 a.n. ELIZABETH FIONNA GUNAWAN dan Bank BCA dengan nomor rekening 0860651980 a.n. VINCENTIUS FERNANDO GUNAWAN untuk dicairkan di ATM, kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I. Ignasius Henderic Leonard Als Eric Bin Eddy Yulisman dan Terdakwa II. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati untuk membayar sewa kontrakan, cicilan 2 (dua) mobil, kredit bank dan biaya kebutuhan rumah tangga;
- Akibat perbuatan Terdakwa I. Ignasius Henderic Leonard Als Eric Bin Eddy Yulisman dan Terdakwa II. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati, saksi VICYNTHIA TJAHJADI, saksi RAFIKA MAYASARI, saksi IRLA RAHMAIASA, saksi MEVA AYU ANIS BARADEN dan saksi CATHERINE CHANDRA TJEN beserta para korban yang terhimpun dalam grup *Whatsapp* dengan nama grup korban C98 yang berhasil mengumpulkan sebanyak 137 orang dengan nilai kerugian Rp. 77.598.500 (tujuh puluh tujuh lima ratus sembilan puluh delapan lima ratus rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa 1. Ignasius Henderic Leonard Als Eric Bin Eddy Yulisman dan Terdakwa 2. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Vicynthia Tjahjadi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jl. Sanggar Kencana XX No. 15 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Jatisari Kec. Buahbatu Kota Bandung saksi menemukan postingan Instagram dengan nama akun Cateringbandung98 dengan link <https://www.instagram.com/cateringbandung98?igsh=MTQ4aG4yM29tMDI0Yw==> yang mana dalam postingan tersebut menawarkan promosi Catering makanan sehat dengan harga murah, karena saksi tertarik untuk memesan promo tersebut saksi langsung menghubungi WhatsApp dengan nomor 0877-6175-3716 yang ada di bio akun Instagram Cateringbandung98, kemudian saksi ditawarkan paket makanan sehat selama 20 hari setelah itu saksi mengisi alamat untuk pengiriman makanan catering yang saksi pesan, kemudian saksi diminta untuk melakukan melunasi pembayaran secara transfer ke rekening Bank SEABANK nomor 901353564273 a.n. TENNY WIDIANTO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melunasi pembayaran saksi dijanjikan bahwa paket makanan tersebut dikirim mulai tanggal 15 Juli 2024, namun pada tanggal 15 Juli 2024 makanan tersebut tidak dikirim yang mana setelah ditanyakan kepada penjual, saksi dijanjikan akan dikirim makanan tersebut pada tanggal 5 Agustus 2024, namun pada tanggal 5 Agustus 2024 penjual tersebut beralasan bahwa pengiriman dikirim secara bergantian (cloter) dan menjajikan bahwa makanan saksi pesan akan dikirim namun sampai hari ini saksi tidak pernah menerima makanan yang telah saksi pesan;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 saksi mengecek postingan Instagram Cateringbandung98 yang mana ada akun instagram dengan nama akun ena_lina memberikan komentar bahwa catering tersebut adalah penipu dan menawarkan untuk masuk ke grup bagi para korban, setelah itu saksi mengecek bio instagram dengan nama akun ena_lina yang menautkan link grup WhatsApp dengan nama Grup Zonk Catering 98 namun dikarenakan ada salah satu anggota mengetahui bahwa pemilik akun Instagram Cateringbandung98 masuk ke dalam grup WhatsApp, kemudian para

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota sepakat untuk membentuk grup WhatsApp baru dengan nama Korban C98, Hens, Allens (NO PENYUSUP) yang mana dalam grup tersebut terdiri dari 158 anggota grup, lalu ada salah satu anggota grup yang mengirimkan surat pernyataan dari Sdr IGNATIUS HENDERIC LEONARD dan Sdri. ELIZABETH FIONNA;

- Bahwa setelah ditotal kerugian sementara dari anggota grup sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah), setelah melakukan komunikasi para anggota grup tersebut akan memberikan kuasa kepada saksi sebagai perwakilan korban untuk membuat laporan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah kerugian Materil sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menolak ganti rugi yang diberikan oleh para Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Noval Arief Fradana**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa setelah dilakukan Profilling dengan teknis dan taktis kepolisian terhadap akun Instagram dengan nama "Cateringbandung98" dan nomor Whatsapp 087761753716 yang digunakan pelaku sebagai berikut :

1. Akun Instagram dengan nama "Cateringbandung98";

- Pada akun Instagram dengan nama cateringbandung98 terdapat postingan-postingan yang menterterakan Lokasi Bandung.

2. Nomor WhatsApp 087761753716:

Dari hasil Profilling yang telah dilakukan nomor tersebut tertaut dengan beberapa akun sosial media, serta terdapat Alamat Jl. ICE SKATING IV No. 15, RT. 006/RW. 002. Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, saksi dan tim mendapatkan nomor baru dari hasil profiling dengan nomor 087854062063 yang mana nomor tersebut berada di daerah Kelapa Gading Jakarta.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **Nanik Setyawati** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak menguasai akun Instagram dengan nama akun "Cateringbandung98" namun saksi mengetahui bahwa akun tersebut dikuasai oleh anak saksi yakni Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan yang mana akun tersebut digunakan oleh anak saksi yakni Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan untuk mempromosikan usaha catering miliknya dan suaminya Terdakwa Ignatius Henderic, kemudian saksi mengetahui akun Instagram dengan nama akun "Cateringbandung98" dikarenakan saksi pernah diberikan orderan oleh anak saksi yakni Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan yang mana pesanan tersebut dipesan melalui Instagram dengan nama akun "Cateringbandung98" kemudian Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan mengarahkan pembeli untuk menghubungi saksi;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 saksi dihubungi oleh seseorang dengan nomor WhatsApp 0895333300940 yang mengaku bernama Sdri. CRUSITA untuk memesan catering yang dikirimkan ke Trans Studio Mall Bandung dan melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Bank BCA nomor 0860573032 a.n. NANIK SETYAWATI yang mana rekening tersebut adalah rekening milik saksi pribadi;
- Bahwa Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan bersama Terdakwa Ignatius Henderic melakukan kegiatan sejak tahun 2020 dengan nama Hens Catering sampai dengan tahun 2023, kemudian untuk usaha catering melalui Instagram Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan bersama Terdakwa Ignatius Henderic mengganti namanya menjadi Cateringbandung98 sekira sejak bulan Februari 2024.
- Bahwa cara Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan dan Terdakwa Ignatius Henderic memasarkan catheringbandung98 melalui media Instagram dengan memberikan promo besar besaran "Paket Catering 20 Hari dengan harga Rp. 400.000,-);
- Bahwa Hens Cathering dalam kegiatan memasaknya bermula di rumah orang tua Terdakwa Ignatius Henderic di Jl. Peta, Kopo sekira satu tahun pada 2021 s.d 2022, kemudian sempat pindah kegiatan masak di rumah saksi di Jl. ICE KATING IV No. 15, Arcamanik sekira dua bulan lamanya, dan pindah lagi ke rumah kontrakannya di Jl. Tarumanagara Barat No. 25, Cibaduyut dengan mengganti nama catheringnya menjadi Catheringbandung98;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akun Instagram dengan nama akun "Cateringbandung98" digunakan untuk melakukan penipuan kurang lebih satu bulan yang lalu yang mana pada saat itu besan saksi meninggal dan catering milik anak saksi libur, seminggu kemudian ada sekitar sepuluh orang yang datang ke rumah kontrakan milik anak saksi yang beralamat di jl. Tarumanegara Barat no 25 Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung mencari anak saksi yakni Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan namun pada saat itu saksi tidak keluar rumah dan Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan sedang tidak ada dirumah, Keesokan harinya sekitar pukul 20.00 WIB ada lagi orang yang datang ke rumah kontrakan milik anak saksi yang beralamat di jl. Tarumanegara barat no 25 Mekarwangi kec. Bojongloa kidul Kota Bandung dengan jumlah yang cukup banyak mencari anak saksi yakni Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan namun dikarenakan saksi merasa ketakutan saksi bersembunyi di pos satpam dan Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan sedang tidak ada dirumah, lalu ketika saksi kembali kerumah sebagian barang saksi diambil oleh orang yang mendatangi rumah tersebut yang mana saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat sudah adanya transaksi, uang tersebut langsung dibelanjakan kembali, dan saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut tunaikan terlebih dahulu atau tidak;
- Bahwa benar mengetahui rekening Bank SeaBank dengan nomor 901353564273 a.n. Tenny Widiyanto dikarenakan saksi pernah meminta Sdri. Tenny Widiyanto menemui Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan untuk melakukan verifikasi wajah terkait aplikasi yang digunakan oleh rekening Bank SeaBank dengan nomor 901353564273 a.n. Tenny Widiyanto, namun yang menguasai rekening Bank SeaBank dengan nomor 901353564273 a.n. Tenny Widiyanto adalah Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu persis dan dimana rekening Bank SeaBank dengan nomor 901353564273 a.n. Tenny Widiyanto dibuat. Rekening tersebut dibuat oleh Sdri. Tenny Widiyanto dengan diarahkan oleh Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan, yang mana pada saat itu Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan meminta tolong kepada saksi untuk menyampaikan kepada Sdri. Tenny untuk membuat rekening menggunakan identitasnya, setelah itu saksi tidak mengetahui bagaimana pembuatannya;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 April 2024 saksi diminta tolong oleh Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan untuk meminta Sdri. Tenny datang ke rumah saksi yang beralamat di Jl. Ice Skating IV No. 15 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung melakukan verifikasi wajah untuk membuka M-Banking SeaBank dengan diarahkan oleh Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan dan memberikan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 saksi diminta tolong oleh Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan untuk meminta Sdri. Tenny datang ke rumah kontrakan anak saksi yang beralamat di jl. Tarumanegara barat no 25 Mekarwangi kec. Bojongloa kidul Kota Bandung melakukan verifikasi wajah untuk membuka M-Banking SeaBank dengan diarahkan oleh anak saksi yakni Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan dan memberikan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 saksi diminta tolong oleh anak saksi yakni Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan meminta Sdri. Tenny datang ke jembatan Arcamanik melakukan verifikasi wajah untuk membuka M-Banking SeaBank dengan diarahkan oleh anak saksi yakni Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan dan memberikan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan pada tanggal 21 Mei saksi meminta Sdri. Tenny menemui saksi untuk melakukan verifikasi wajah namun tidak jadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. **Rafika Mayasari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Mei 2024, saksi melihat instagram muncul iklan promo "Healty Catering 300 ribu selama 20 hari" pada akun Cateringbandung98, selanjutnya saksi menghubungi nomor WhatsApp 087761753716 yang tertera atau tertaut pada bio profil Instagram cateringbandung98, kemudian pada komunikasi tersebut saksi menanyakan terkait iklan yang saksi temui apakah masih tersedia atau tidak, dan dikonfirmasi tersedia serta saksi dikirimkan form yang memuat nama, nomor WhatsApp dan jenis paket catering untuk saksi isi,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi dikirim nomor rekening SeaBank dengan nomor rekening : 901353564273 a.n Tenny Widiyanto. Selanjutnya saksi mengisi form dan melakukan transaksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada pemesanan tersebut dikirim sesuai perjanjian selama 20 hari;

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 saksi kembali melihat iklan dari akun cateringbandung98 dengan promo “Paket Family Catering 40 hari 875 ribu” sama seperti sebelumnya saksi mengisi form dan melakukan transaksi sesuai paket sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Pemesanan tersebut dilakukan pengiriman per tanggal 3 Juni 2024;
- Bahwa saat pengiriman berjalan baru 20 hari, saksi kembali memesan paket catering “family lunch and dinner 40 hari 1.150.000 dengan mengisi form dan transaksi sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu). Pemesanan tersebut seharusnya dikirim pada tanggal 26 Juni 2024, tanggal tersebut seharusnya dikirim setelah pemesanan sebelumnya selesai;
- Bahwa sebelum terselesaikannya pemesanan kedua dan ketiga, saksi kembali melakukan pemesanan paket “catering family 1 tahun 1 juta”, sama seperti pemesanan kedua dan ketiga saksi mengisi form dan melakukan transaksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pemesanan tersebut seharusnya mulai dikirim setelah selesai daripada pesanan kedua dan ketiga. Namun pada pelaksanaan pesanan kedua saksi, terjadi kendala yaitu tidak melanjutkan pengiriman dengan banyak alasan diantaranya penggeseran jadwal pengiriman, pembenahan manajemen catering sampai dengan alasan pindah kepemilikan catering;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 19 Juli 2024 saksi melakukan komplain terkait pemesanan kedua sampai dengan keempat, dengan meminta kepastian pengiriman pesanan saksi. Namun setiap komplain saksi, saksi hanya diberikan respon satu kali dan selanjutnya tidak menerima respon sama sekali;
- Bahwa atas tidak diresponnya komplain saksi, saksi sempat meminta pengembalian dana atau refund atas pesanan saksi, namun permintaan tersebut tidak pernah direspon;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 saksi mengecek postingan Instagram Cateringbandung98 yang mana ada akun instagram dengan nama akun ena_lina memberikan komentar bahwa catering tersebut adalah penipu dan menawarkan untuk masuk ke grup bagi para korban,



setelah itu saksi mengecek bio instagram dengan nama akun ena_lina yang menautkan link grup WhatsApp untuk join dan pada komunikasi grup.

- Bahwa setelah ditotal kerugian sementara dari anggota grup sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah), setelah melakukan komunikasi para anggota grup termasuk saksi memberikan kuasa kepada Sdri. Vicynthia Tjahjadi sebagai perwakilan korban untuk membuat laporan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah kerugian Materil sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mau menerima ganti rugi sejumlah kerugian yang dialami saksi yang diberikan oleh para Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. **Irla Rahmaiasa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa sekitar bulan januari 2024 saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Pamager Sari No. 11A Rt. 01 Rw. 05 Kel. Ciateul Kec. Regol Kota Bandung saksi menemukan postingan Instagram dengan nama akun Cateringbandung98 dengan link <https://www.instagram.com/cateringbandung98?igsh=MTQ4aG4yM29tMDI0Yw==> yang mana dalam postingan tersebut menawarkan promosi Catering makanan sehat dengan harga murah, karena saksi tertarik untuk memesan promo tersebut saksi menghubungi WhatsApp dengan nomor 0877-6175-3716 yang ada di bio akun Instagram Cateringbandung98 pada tanggal 06 februari 2024, kemudian saksi ditawarkan paket makanan sehat dan saksi langsung memesan 1 (satu) paket catering makanan, dengan nama paket 10 hari yang mana total harga dari paket makanan;
- Bahwa paket tersebut saksi terima secara tuntas hingga akhirnya saksi memesan kembali paket makanan cateringbandung98 dengan harga Rp.1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), dan paket yang saksi terima dengan harga tersebut saksi terima secara lengkap;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 dikarenakan paket makanan yang sebelumnya saksi pesan tidak pernah bermasalah, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kembali paket makanan puasa dengan harga Rp. 1.080.000, satu juta delapan puluh ribu rupiah;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei, 30 Juni, dan 08 Juli 2024 saksi memesan kembali paket catering dengan nominal yang berbeda, namun dari ketiga paket yang saksi pesan tersebut saksi tidak menerima paket sesuai jumlah yang dijanjikan, yaitu:
 - Tanggal 26 Mei 2024 paket family 100 kali pengiriman dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun yang saksi terima hanya sebanyak 28 paket;
 - Tanggal 30 Juni 2024 paket Healty 40 hari pengiriman dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun yang saksi terima hanya sebanyak 9 paket;
 - Tanggal 08 Juli 2024 paket pendanaan modal dan dijanjikan akan menerima 240 paket makanan dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), namun saksi tidak pernah menerima;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 dikarenakan paket makanan milik saksi masih belum dikirim, kemudian saksi menanyakan kepada pihak cateringbandung98 lalu saksi mendapatkan jawaban bahwa pengiriman digeser ke tanggal 05 Agustus 2024;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus saksi menanyakan kembali kepada pihak cateringbandung98 terkait pengiriman makanan, lalu pihak cateringbandung98 memberikan alasan bahwa untuk saat ini catering dilanjutkan oleh anaknya, yang mana sampai saat ini saksi tidak pernah menerima kekurangan paket makanan yang saksi pesan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah kerugian materil sebesar Rp. 1.467.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau menerima ganti rugi sejumlah kerugian yang dialami saksi yang diberikan oleh para Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

6. **Catherine Chandra Tjen** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- BahwaJUsekitar awal bulan Juli 2024 saksi sedang berada di kantor yang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Industri I No. 1 Kota Cimahi saksi menemukan postingan Instagram dengan nama akun Cateringbandung98 dengan link <https://www.instagram.com/cateringbandung98?igsh=MTQ4aG4yM29tMDI0Yw==> yang mana dalam postingan tersebut menawarkan promosi Catering makanan sehat dengan harga murah, karena saksi tertarik untuk memesan promo tersebut pada tanggal 11 Juli 2024 saksi langsung menghubungi WhatsApp dengan nomor 0877-6175-3716 yang ada di bio akun Instagram Cateringbandung98, kemudian saksi ditawarkan paket makanan *Family* selama setelah itu saksi mengisi alamat untuk pengiriman makanan catering yang saksi pesan, kemudian saksi diminta untuk melunasi pembayaran secara transfer ke rekening Bank SEABANK nomor 901353564273 a.n. Tenny Widiyanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah melunasi pembayaran saksi dijanjikan bahwa paket makanan tersebut dikirim mulai tanggal 15 Juli 2024, namun pada tanggal 15 juli 2024 makanan tersebut tidak dikirim yang mana setelah ditanyakan kepada penjual saksi dijanjikan akan dikirim makanan tersebut pada tanggal 05 Agustus 2024, namun pada tanggal 05 Agustus 2024 penjual tersebut beralasan bahwa pengiriman dikirim secara bergantian (cloter) dan menjajikan bahwa makanan yang saksi pesan akan dikirim;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2024 saksi mengecek postingan Instagram Cateringbandung98 yang mana ada akun instagram dengan nama akun ena_lina memberikan komentar bahwa catering tersebut adalah penipu dan menawarkan untuk masuk ke grup bagi para korban, setelah itu saksi mengecek mengirim pesan kepada instagram dengan nama akun ena_lina yang mana pemilik akun Instagram mengirimkan saksi link untuk bergabung dengan grup WhatsApp dengan nama Grup Zonk Catering 98 namun dikarenakan ada salah satu anggota mengetahui bahwa pemilik akun Instagram Cateringbandung98 masuk ke dalam grup WhatsApp, kemudian para anggota sepakat untuk membentuk grup WhatsApp baru dengan nama Warrior C98, Hens, Allens (NO PENYUSUP) yang mana dalam grup tersebut sampai saat ini terdiri dari 205 anggota grup;
- Bahwa setelah itu didalam grup membahas terkait kerugian dari anggota yang termasuk ke dalam grup tersebut, kemudian para anggota grup membuat list kerugian melalui pesan grup WhatsApp namun agar lebih mudah saksi memberikan saran untuk mendata kerugian dan jumlah

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari akun Instagram cateringbandung 98 melalui google spreadsheet, dikarenakan saksi memberikan usulan tersebut saksi langsung dijadikan admin;

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 saksi menghubungi kembali admin dari pihak cateringbandung 98 untuk menagih refund dari pesanan saksi yang sampai saat ini saksi belum pernah menerima paket makanan yang saksi pesan, yang mana pihak dari cateringbandung 98 menyanggupi akan memberikan refund kepada saksi dan telah di refund;
- Bahwa yang menjadi admin grup WhatsApp dengan nama grup Korban C98, Hens, Allens (NO PENYUSUP) adalah saksi sendiri, Sdri. Fira, Sdri. Hani, Sdri. Irma , Sdri. Fika, Sdri. Vicynthia dan Sdri. Salwa, dengan tampilan grup sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai salah satu admin dari grup WhatsApp dengan nama grup "Korban C98, Hens, Allens (NO PENYUSUP)" saksi memberikan persyaratan bagi calon anggota grup yang ingin bergabung untuk mengirimkan bukti transfer dan bukti chat yang membuktikan telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa untuk mendata kerugian menggunakan google Spreadsheet yang mana pengisian google Spreadsheet dilakukan oleh masing-masing anggota grup melalui link yang telah saksi kirimkan, kemudian untuk menjumlahkan kerugian dari anggota grup saksi menggunakan rumus yang diterapkan langsung ke dalam google spreadsheet yang mana langsung menjumlahkan kerugian dari para korban yang telah mengisi data kerugian dari google Spreadsheet tersebut ;
- Bahwa berdasarkan data hasil dari google spreadsheet yang telah saksi kumpulkan maka jumlah korban sebanyak 137 orang kemudian total kerugian dari jumlah tersebut adalah sebesar Rp. 77.598.500,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar kerugian saksi Rp.500.000,00 telah direfund oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

7. **Meva Ayu Anis Baraden** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Antapani Town House Blok E2 Rt. 04 Rw. 22 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung saksi menemukan postingan Instagram dengan nama akun Cateringbandung98 dengan link <https://www.instagram.com/cateringbandung98?igsh=MTQ4aG4yM29tMDI0Yw==> yang mana dalam postingan tersebut menawarkan promosi Catering makanan sehat dengan harga murah, karena saksi tertarik untuk memesan promo tersebut, keesokan harinya saksi menghubungi WhatsApp dengan nomor 0877-6175-3716 yang ada di bio akun Instagram Cateringbandung98, kemudian saksi ditawarkan paket makanan dan langsung memesan paket makanan beserta ongkos kirim seharga Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening Bank Seabank nomor 901353564273 a.n. Tenny Widiyanto;
- Bahwa harga tersebut untuk 20 hari paket makanan dan paket tersebut saksi terima sampe tuntas, kemudian pada tanggal 05 Juni 2024 saksi menghubungi pihak pihak catering bahwa saksi akan kembali memesan paket makanan yang dikirim sebanyak 40 hari seharga Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening Bank Seabank nomor 901353564273 a.n. Tenny Widiyanto, namun harga tersebut belum beserta ongkir paket makanan, namun paket yang saksi pesan hanya diterima sebanyak 18 kali;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2024 saksi dihubungi oleh pemilik catering bandung98 dan menawarkan promo makanan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana saksi pada saat itu tanpa pikir panjang langsung memesan paket tersebut, pada saat itu saksi membayar secara transfer dengan total nominal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi membayar lebih sebesar Rp. 200.000,- untuk membayar ongkos kirim yang belum saksi bayar, namun sampai saat ini sisa paket makanan dan paket makanan yang baru saksi pesan tidak pernah saksi terima;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah kerugian Materil sebesar Rp.1.591.250,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi mau menerima ganti rugi sejumlah kerugian yang dialami

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



saksi yang diberikan oleh para Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya dipersidangan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi Feby Febryan Fitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa sekira hari Selasa, tanggal 10 September 2024 saksi dan Tim melaksanakan penyelidikan ke Daerah Kelapa Gading dan pada saat saksi dengan Tim tiba di lokasi tersebut didapati alamat usaha nasi koyor dari Sdr. HENDERIC dengan alamat Jl. Kelapa Hibrida Raya, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB saksi dan tim mendatangi alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan di daerah alamat tersebut dan didapati Sdr. HENDERIC sedang berada di tempat, seketika itu juga tim melakukan konfirmasi kepada Sdr. HENDERIC dan dari hasil interogasi singkat didapatkan keterangan bahwa Sdr. HENDERIC sesuai dengan keterangan saksi dan barang bukti berupa percakapan dengan menyebutkan akun Instagram dengan nama "cateringbandung98" yang terdapat dari perangkat Handphone merek IPHONE 12 64 GB warna Hitam dengan IMEI 356427679024096;
- Bahwa setelah mengamankan Sdr. Henderic, saksi dan tim kemudian menuju alamat Apartemen Gading Nias Lt. 9 JDF, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Alamat tersebut merupakan tempat tinggalnya bersama istrinya a.n. Sdri. FIONNA beserta satu orang anaknya;
- Bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan tersebut tim mengamankan Sdr. HENDERIC dan istrinya Sdri. FIONNA yang diduga sebagai pelaku serta barang bukti tersebut ke Mapolda Jawa Barat untuk dimintai keterangan sebagai saksi guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan adalah 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 12 64 GB warna Hitam dengan IMEI 356427679024096;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Irawan Afrianto, S.T., M.T.** (Ahli ITE) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengelola akun link <https://www.instagram.com/cateringbandung98> memenuhi unsur tindak pidana dalam perbuatan “setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 2024 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan informasi yang ditawarkan oleh akun tersebut secara aktif menyebarkan informasi namun ternyata merupakan berita bohong (janji tidak terpenuhi) dan menyesatkan yaitu dengan mengarahkan konsumen untuk membeli produk, namun tidak dikirimkan. Sehingga konsumen dalam hal ini pelapor dan konsumen lain yang diwakilinya menderita kerugian materiel senilai Rp. 79.000.000,- akibat perbuatan yang dilakukan oleh pengola kaun instagram tersebut.
- Bahwa pemenuhan unsur tindak pidana dalam perbuatan “setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 2024 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :
 1. **Setiap Orang.** Bahwa pengelola akun Instagram <https://www.instagram.com/cateringbandung98> yaitu Sdr. FIONNA dan Sdr. HENDERIC, adalah Orang perseorangan ;
 2. **Dengan sengaja dan tanpa hak,** pengelola akun Instagram <https://www.instagram.com/cateringbandung98> yaitu Sdr. FIONNA dan Sdr. HENDERIC, secara sengaja dan tanpa hak menggunakan akun tersebut untuk melakukan tindak pidana berupa penyebaran berita bohong dan menyesatkan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan:** pengelola akun Instagram <https://www.instagram.com/cateringbandung98> yaitu Sdr. FIONNA dan Sdr. HENDERIC, menawarkan produk catering sehat adalah sesat dan bohong karena terbukti Terdakwa hanya mengambil keuntungan dari para konsumen dan tidak memenuhi janji yang dibuatnya;

4. **Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik:** atas perbuatan yang dilakukan oleh pengelola akun Instagram <https://www.instagram.com/cateringbandung98> yaitu Sdr. FIONNA dan Sdr. HENDERIC, terdapat konsumen dalam hal ini pelapor dan konsumen lain yang diwakilinya menderita kerugian materiel senilai Rp. 79.000.000,- akibat perbuatan yang dilakukan oleh pengelola akun instagram tersebut dalam transaksi elektroniknya (menggunakan instragram, WA, dan rekening bank E-Banking);

- Bahwa berdasarkan kronologis uraian fakta-fakta di atas, ahli berkesimpulan bahwa Sdr. HENDERIC dan Sdri. FIONNA dapat dikenakan Pasal Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini dikarenakan Sdr. HENDERIC dan Sdri. FIONNA terlibat aktif dalam mengelola Instagram <https://www.instagram.com/cateringbandung98> mulai dari pembuatan akun, pengelolaan konten, hingga kegiatan transaksi elektronik yang melanggar pasal Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Natalia Marlinang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, karena saksi pernah bekerja pada usaha catering para Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi bekerja pada para Terdakwa hanya menggantikan apabila ada pegawainya yang tidak masuk kerja;
 - Bahwa tugas saksi adalah peking kemudian diserahkan kepada kurir dan kuring langsung mengirimkan kepada para pemesan;
 - Bahwa saksi bekerja pada para Terdakwa dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Catering tersebut menawarkan produknya di Medsos;
- Bahwa saksi tahu catering para Terdakwa tersebut dalam menjual produknya ada memberikan bonus;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pesanan para konsumen yang tidak dipenuhi oleh para Terdakwa sesuai dengan pesanan;
- Bahwa tempat usaha catering para Terdakwa tersebut adalah di Jl. Ice Skating IV No. 15 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung;
- Bahwa saksi bekerja tidak tiap hari paling dalam seminggu 2 kali, dan saksi dibayar sejumlah Rp. 200.000,00 perhari;
- Bahwa saksi bekerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa pegawai semuanya kira-kira ada 10 orang;
- Bahwa catering itu buka tiap hari;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak ada pihak yang yang komplain;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Edi Kusnady** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, karena saksi pernah bekerja pada usaha catering para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan Catering para Terdakwa sebagai kurir;
- Bahwa paket nasi yang dikirim dalam sehari kira-kira 300 box;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan sebagai kurir digaji sebesar Rp400.000,00 dalam satu minggu dan dibayar setiap hari Sabtu;
- Bahwa saksi bekerja pada Catering para Terdakwa selama 2 tahun;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai kurir tidak pernah ada konsumen yang komplain;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan para Terdakwa dipromosikan di Medsos;
- Bahwa saksi pernah berhenti tidak mengirim paket nasi tersebut kepada konsumen yaitu pada tahun 2024 pada waktu ibu Terdakwa Ignasius Henderic sakit dan meninggal dunia;
- Bahwa perusahaan Catering para Terdakwa tidak ada kegiatan kira-kira selama 1 bulan;
- Bahwa pada saat tidak ada kegiatan, apakah ada komplain dari para konsumen saksi tidak tahu;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket nasi yang saksi kirim setiap harinya tidak tentu jumlahnya tergantung kepada seberapa banyak yang dipesan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Elizabeth Fionna Gunawan als Fionna Binti Nanik, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa, akun instagram cateringbandung98 tersebut saat ini digunakan oleh terdakwa dan suami terdakwa, yang mana saat ini akun Instagram dengan nama akun "Cateringbandung98" dalam penguasaan terdakwa sendiri, kemudian akun tersebut terdakwa buat sekira tanggal (lupa) bulan (November) tahun 2023 pada Handphone Samsung A50 warna hitam dengan IMEI 1 356798101976107 dan IMEI 2 356798101976107 serta dipasang simcard XL dengan nomor 087761753716;
- Bahwa akun instagram dengan nama akun "cateringbandung98" tersebut terdakwa dan Terdakwa HENDERIC pergunakan untuk mencari pelanggan baru yang mana uang yang masuk dari pelanggan baru tersebut kami pergunakan untuk menutupi uang dari pelanggan sebelumnya yang masuk kepada kami dan kami gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa yang upload postingan di instagram tersebut adalah terdakwa berikut banner promo/diskon, adapun untuk foto-foto makanan adalah hasil pembuatan dan foto dari Terdakwa HENDERIC;
- Bahwa awal mula kami membuat akun Instagram yang menawarkan jasa catering makanan harian, akun instagram tersebut kami memposting foto-foto nasi box dengan promo diskon harga "Rp. 150 ribu satu pax untuk 10 hari", "10 paket gratis 10 hari" dll. Agar postingan tersebut dapat dilihat orang lain melalui reels maupun beranda terdakwa memasang iklan berbayar dengan harga variatif mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kami memasang tautan link WhatsApp pada bio Instagram dengan link wa.me/6287761753716 untuk melakukan pendaftaran/pemesanan paket;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemesan/pembeli melakukan pendaftaran/pemesanan paket melalui WhatsApp tersebut kami mengirimkan form untuk diisi, form tersebut berisi diantaranya nama, alamat, jenis paket dan nomor rekening;
- Bahwa setelah form tersebut diisi beserta bukti transfer beberapa korban yang sudah langganan kami kirimkan pesanan namun tidak sampai dengan seluruhnya sesuai paket dan untuk korban yang baru mendaftar kami tidak kirimkan sama sekali;
- Bahwa WhatsApp tersebut dalam penguasaan terdakwa pada Handphone merek Samsung A50 warna hitam dengan IMEI 1 356798101976107 dan IMEI 2 356798101976107 serta dipasang simcard XL dengan nomor 087761753716;
- Bahwa kami melakukan tindak pidana diatas menggunakan rekening Seabank dengan nomor rekening : 901353564273 a.n TENNY WIDIANTO;
- Bahwa dalam mendapatkan rekening tersebut, dengan cara kami meminta ijin Sdri. TENNY yang merupakan pekerja kami untuk melakukan pembuatan rekening Seabank untuk kami gunakan rekening beserta M-banking sebagai alat transaksi dugaan tindak pidana diatas;
- Bahwa setelah kami diberikan ijin oleh Sdri. TENNY sekira tanggal (lupa) bulan (lupa) tahun 2021 terdakwa bersama Sdri. TENNY pada saat berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ice Skating IV No. 15 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung membuat rekening tersebut secara online dengan cara sebagai berikut :
 1. Awalnya terdakwa mendownload aplikasi Mobile Banking Seabank di handphone Handphone Samsung A50 warna hitam dengan IMEI 1 356798101976107 dan IMEI 2 356798101976107 serta dipasang simcard XL dengan nomor 087761753716;
 2. Kemudian setelah itu terdakwa mendaftarkan nomor handphone 087761753716 seabagai nomor yang terdaftarr di rekening seabank 901353564273 a.n TENNY WIDIANTO.
 3. Setelah itu terdakwa melakukan verifikasi KTP dengan cara mengupload foto KTP Sdri. TENNY WIDIANTO dan juga foto diri Sdri. TENNY WIDIANTO sedang memegang KTP milik nya tersebut.
 4. Kemudian setelah itu selang beberapa menit rekening seabank 901353564273 a.n TENNY WIDIANTO tersebu sudah dapat di gunakan untuk melakukan Transaksi.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. TENNY hanya mengetahui rekening tersebut digunakan untuk transaksi pemesanan catering namun Sdri. TENNY tidak mengetahui rekening tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana diatas;
- Bahwa pada pembuatan rekening tersebut kami tidak memberikan imbalan, namun beberapa kali apabila diperlukan verifikasi wajah untuk login M-Banking kami berikan imbalan mulai dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami meminta Sdri. TENNI melakukan verifikasi wajah untuk login M-Banking sekira kurang lebih 10 kali. Dan 5 sampai dengan 6 kali diantaranya kami beri imbalan;
- Bahwa rekening tersebut berikut M-Banking dalam penguasaan terdakwa sendiri dan M-Banking terinstall pada Handphone istri terdakwa dengan merek Samsung A50 warna hitam dengan IMEI 1 356798101976107 dan IMEI 2 356798101976107 serta dipasang simcard XL dengan nomor 087761753716;
- Bahwa dikarenakan apabila menggunakan nama terdakwa terdapat nama Ignasius (nama baptis) yang dikhawatir membuat pemesan/pembeli tidak percaya untuk halal/tidaknya produk makanan catering yang terdakwa produksi tersebut;
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening Seabank dengan nomor rekening 901353564273 a.n TENNY WIDIANTO selanjutnya istri terdakwa memindahkan uang tersebut ke Rekening Bank Jago dengan nomor Rekening 101617926559 a.n. ELIZABETH FIONNA GUNAWAN, Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 013810078058 a.n. ELIZABETH FIONNA GUNAWAN, Bank BCA dengan nomor rekening 0860651980 a.n. VINCENTIUS FERNANDO GUNAWAN untuk selanjutnya dicairkan di ATM berupa tunai atau cash;
- Bahwa hasil dari melakukan tindak pidana tersebut diantaranya untuk membayar sewa kontrakan, cicilan 2 (dua) mobil, kredit bank biaya kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa awal mula kami bersama melakukan usaha cathering sekira tanggal (lupa) bulan (lupa) tahun 2020 dengan nama catering pertama Henz Kitchen, selanjutnya membuat nama baru catering dengan nama ALLENZ CATERING 2021 sampai dengan 2022, dan membuat nama lagi nama CATERINGBANDUNG98 mulai tahun 2023 sampai dengan 2024, adapun kondisi catering milik kami sudah tidak ada;
- Bahwa kegiatan memasak catering bertempat sebagai berikut :

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



1. HENZ KITCHEN dan ALLENZ kegiatan masak di rumah kontrakan kami yang beralamat Jl. Pesantren Dalam, Arcamanik, dan berpindah ke alamat Jl. Peta No. 192A, Jamika, Lingkar Selatan, Kota Bandung;
 2. Cateringbandung98 berkegiatan masak di rumah kontrakan kami yang beralamat Jl. Tarumanagara Barat, No. 25, Cibaduyut, Kota Bandung.
- Bahwa korban saat ini berjumlah sekira kurang lebih 100 orang;
 - Bahwa keuntungan yang telah kami terima dari korban dan kemudian uang tersebut kami pergunakan kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa menggunakan rekening Seabank dengan nomor 901353564273 a.n TENNY WIDIANTO untuk transaksi pemesanan catering dikarenakan kekhawatiran terdakwa menggunakan rekening atasnamanya mendapat keraguan halal/tidaknya dari pemesan/pembeli.
 - Bahwa Sdri. TENNY WIDIANTO merupakan tetangga terdakwa pada saat terdakwa tinggal di Jl. Ice Skating IV No. 15 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung dan Sdri. TENNY tinggal di Jl. Terbang Layang Arcamanik Kota Bandung, terdakwa mengenal Sdri TENNY sejak tahun 1998, kemudian Sdri. TENNY pernah bekerja di catering terdakwa membantu memasak;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencatatan atau rekapan terhadap pelanggan yang menggunakan jasa catering di Catering98 tersebut yang mana terdakwa catat di aplikasi Microsoft Word di Laptop milik terdakwa namun sampai saat ini terdakwa tidak tahu data tersebut masih ada atau tidak dikarenakan laptop milik terdakwa tersebut telah dijual;
 - Bahwa dalam melakukan usaha catering bersama dengan Terdakwa HENDERIC tersebut kami tidak melakukan pencatatan keuangan sama sekali;
 - Bahwa Terdakwa ingin mengembalikan uang para konsumen yang telah memesan catering kepada Terdakwa melalui akun instagram catering bandung 98”;
 - Bahwa terdakwa mengaku merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa Ignasius Henderic Leonard als Eric Bin Eddy Yulisman, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui akun instagram cateringbandung98 tersebut saat ini digunakan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa, namun akun tersebut

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan istri Terdakwa yaitu Terdakwa ELIZABETH FIONNA GUNAWAN sekira tanggal (lupa) bulan (lupa) akhir tahun 2022 pada Handphone Samsung A50 warna hitam dengan IMEI 1 356798101976107 dan IMEI 2 356798101976107 serta dipasang simcard XL dengan nomor 087761753716;

- Bahwa akun tersebut Terdakwa dan istri Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan dengan sasaran korban orang bandung.
- Bahwa yang upload postingan di instagram tersebut adalah istri Terdakwa berikut banner promo/diskon, adapun untuk foto-foto makanan adalah Terdakwa yang buat atau fotokan;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana diatas awal mula kami membuat akun Instagram yang menawarkan jasa catering makanan harian, akun instagram tersebut kami memposting foto-foto nasi box dengan promo diskon harga "Rp. 150 ribu satu pax untuk 10 hari", "10 paket gratis 10 hari" dll. Agar postingan tersebut dapat dilihat orang lain melalui reels maupun beranda terdakwa memasang iklan berbayar dengan harga variatif mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan istrinya memasang tautan link WhatsApp pada bio Instagram dengan link wa.me/6287761753716 untuk melakukan pendaftaran/pemesanan paket;
- Bahwa pada saat pemesan/pembeli melakukan pendaftaran/pemesanan paket melalui WhatsApp tersebut kami mengirimkan form untuk diisi, form tersebut berisi diantaranya nama, alamat, jenis paket dan nomor rekening.
- Bahwa setelah form tersebut diisi beserta bukti transfer beberapa korban yang sudah langganan kami kirimkan pesanan namun tidak sampai dengan seluruhnya sesuai paket dan untuk korban yang baru mendaftar kami tidak kirimkan sama sekali;
- Bahwa WhatsApp tersebut dalam penguasaan istri terdakwa pada Handphone merek Samsung A50 warna hitam dengan IMEI 1 356798101976107 dan IMEI 2 356798101976107 serta dipasang simcard XL dengan nomor 087761753716;
- Bahwa kami melakukan tindak pidana diatas menggunakan rekening Seabank dengan nomor rekening : 901353564273 a.n TENNY WIDIANTO;
- Bahwa dalam mendapatkan rekening tersebut, dengan cara kami meminta ijin Sdri. TENNY yang merupakan pekerja kami untuk melakukan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuatan rekening Seabank untuk kami gunakan rekening beserta M-banking sebagai alat transaksi dugaan tindak pidana diatas;
- Bahwa setelah kami diberikan ijin oleh Sdri. TENNY sekira tanggal (lupa) bulan (lupa) tahun 2021 istri terdakwa bersama Sdri. TENNY menuju Bank Seabank yang beralamat di alan Ir. H. Juanda no. 105, Kota Bandung, Jawa Barat;
 - Bahwa Sdri. TENNY hanya mengetahui rekening tersebut digunakan untuk transaksi pemesanan cathering namun Sdri. TENNY tidak mengetahui rekening tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana diatas;
 - Bahwa pada pembuatan rekening tersebut kami tidak memberikan imbalan, namun beberapa kali apabila diperlukan verifikasi wajah untuk login M-Banking kami berikan imbalan mulai dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kami meminta Sdri. TENNI melakukan verifikasi wajah untuk login M-Banking sekira kurang lebih 10 kali. Dan 5 sampai dengan 6 kali diantaranya kami beri imbalan;
 - Bahwa rekening tersebut berikut M-Banking dalam penguasaan Istri terdakwa dan M-Banking terinstall pada Handphone istri terdakwa dengan merek Samsung A50 warna hitam dengan IMEI 1 356798101976107 dan IMEI 2 356798101976107 serta dipasang simcard XL dengan nomor 087761753716;
 - Bahwa dikarenakan apabila menggunakan nama Terdakwa terdapat nama Ignasius (nama baptis) yang dikhawatir membuat pemesan/pembeli tidak percaya untuk halal/tidaknya.
 - Bahwa penghasilan dalam melakukan tindak pidana tersebut sekisar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam sebulan;
 - Bahwa setelah uang masuk ke rekening Seabank dengan nomor rekening 901353564273 a.n TENNY WIDIANTO selanjutnya istri Terdakwa memindahkan uang tersebut ke Rekening Bank Jago dengan nomor Rekening 101617926559 a.n. ELIZABETH FIONNA GUNAWAN, Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 013810078058 a.n. ELIZABETH FIONNA GUNAWAN, Bank BCA dengan nomor rekening 0860651980 a.n. VINCENTIUS FERNANDO GUNAWAN untuk selanjutnya dicairkan di ATM berupa tunai atau cash.
 - Bahwa hasil dari melakukan tindak pidana tersebut diantaranya untuk membayar sewa kontrakan, cicilan 2 (dua) mobil, kredit bank dan biaya kebutuhan rumah tangga;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula bersama melakukan usaha catering sekira tanggal (lupa) bulan (lupa) tahun 2020 dengan nama catering pertama Henz Kitchen, selanjutnya membuat nama baru catering dengan nama ALLENZ CATERING 2021 sampai dengan 2022, dan membuat nama lagi nama CATERINGBANDUNG98 mulai tahun 2023 sampai dengan 2024, adapun kondisi catering milik kami sudah tidak ada;
 - Bahwa kegiatan memasak catering bertempat sebagai berikut :
 1. HENZ KITCHEN dan ALLENZ kegiatan masak di rumah kontrakan kami yang beralamat Jl. Pesantren Dalam, Racamanik, dan berpindah ke alamat Jl. Peta No. 192A, Jamika, Lingkar Selatan, Kota Bandung; dan
 2. Cateringbandung98 berkegiatan masak di rumah kontrakan kami yang beralamat Jl. Tarumanagara Barat, No. 25, Cibaduyut, Kota Bandung;
 - Bahwa korban saat ini berjumlah sekira 130 orang.
 - Bahwa istri Terdakwa yaitu Terdakwa ELIZABETH FIONNA GUNAWAN menggunakan rekening Seabank dengan nomor 901353564273 a.n TENNY WIDIANTO untuk transaksi pemesanan catering dikarenakan kekhawatiran Terdakwa ELIZABETH FIONNA GUNAWAN menggunakan rekening atas namanya mendapat keraguan halal/tidaknya dari pemesan/pembeli;
 - Bahwa Sdri. TENNY WIDIANTO merupakan tetangga terdakwa pada saat terdakwa tinggal di Jl. Ice Skating IV No. 15 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung dan Sdri. TENNY tinggal di Jl. Terbang Layang Arcamanik Kota Bandung, terdakwa mengenal Sdri TENNY sejak tahun 1998, kemudian Sdri. TENNY pernah bekerja di catering milik anak terdakwa membantu memasak;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah korban dari catering yang ditawarkan oleh akun Instagram dengan nama akun "Cateringbandung98;
 - Bahwa terdakwa mengaku merasa bersalah dan meyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) Bundel Screenshoot percakapan WhatsApp;
 2. 1 (satu) Screenshoot bukti transfer;
 3. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG A50 warna Hitam dengan dengan IMEI 1 356798101976107 dan IMEI 2 356798101976107;
 4. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 10C warna hijau dengan IMEI 1 868174069919482 dan IMEI 2 868174069919490;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 12 warna biru dengan IMEI 1 868773067193121 dan IMEI 2 868773067193139; dan
6. 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 12 64 GB warna Hitam dengan IMEI 356427679024096;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa awalnya melakukan usaha catering berupa makanan sekira tahun 2020 dengan nama catering pertama Henz Kitchen, selanjutnya membuat nama baru catering dengan nama ALLENZ CATERING 2021 sampai dengan 2022, dan mulai tahun 2023 dengan membuat akun Instagram dengan nama akun "Cateringbandung98" dengan link <https://www.instagram.com/cateringbandung98?igsh=MTQ4aG4yM29tMDI0Yw==>, dan menawarkan jasa catering makanan harian melalui akun Instagram tersebut dengan memposting foto-foto nasi box dan masakan lainnya yang didapatkan dari Google dengan promo diskon harga "Rp. 150 ribu satu pax untuk 10 hari", "10 paket gratis 10 hari" dan lain-lain, lalu agar postingan tersebut dapat dilihat orang lain melalui reels maupun beranda, Terdakwa I. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati memasang iklan berbayar dengan harga variatif mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya, para Terdakwa memasang tautan link WhatsApp pada bio Instagram dengan link wa.me/6287761753716 untuk melakukan pendaftaran/pemesanan paket dengan menggunakan Handphone merek Samsung A50 warna hitam dengan IMEI 1 356798101976107 dan IMEI 2 356798101976107 serta dipasang simcard XL dengan nomor 087761753716, dengan maksud menarik minat konsumen serta agar pada saat pemesan/pembeli melakukan pendaftaran/pemesanan paket bisa dilakukan melalui WhatsApp, dengan mengisi formulir diantaranya nama, alamat, jenis paket dan nomor rekening, lalu setelah formulir tersebut diisi beserta bukti transfer beberapa orang yang sudah menjadi langganan, oleh para Terdakwa paket catering dikirim namun tidak sampai dengan seluruhnya sesuai pesanan, sedangkan untuk pelanggan yang baru mendaftar tidak kirimkan sama sekali;
- Bahwa nomor rekening yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan bisnis tersebut yaitu menggunakan Bank Seabank dengan nomor rekening : 901353564273 a.n TENNY WIDIANTO yang didapatkan dengan cara para Terdakwa terlebih dahulu meminta ijin saksi TENNY yang

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



merupakan pekerja para terdakwa untuk melakukan pembuatan rekening Seabank atas nama saksi TENNY yang akan digunakan sebagai alat transaksi bisnisnya, setelah diberikan ijin selanjutnya sekira tahun 2021 Terdakwa I. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati bersama saksi TENNY menuju Bank Seabank yang beralamat di alan Ir. H. Juanda no. 105, Kota Bandung, Jawa Barat, dan dalam pembuatan rekening tersebut para terdakwa tidak memberikan imbalan, namun beberapa kali apabila diperlukan verifikasi wajah untuk login M-Banking para Terdakwa memberikan imbalan mulai dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam pekerjaannya tersebut para Terdakwa mendapat penghasilan sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, selanjutnya setiap uang masuk ke rekening Seabank dengan nomor rekening 901353564273 a.n TENNY WIDIANTO oleh Terdakwa I. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati dipindabukukan ke Rekening Bank Jago dengan nomor Rekening 101617926559 a.n. ELIZABETH FIONNA GUNAWAN, Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 013810078058 a.n. ELIZABETH FIONNA GUNAWAN dan Bank BCA dengan nomor rekening 0860651980 a.n. VINCENTIUS FERNANDO GUNAWAN untuk dicairkan di ATM, kemudian uang tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk membayar sewa kontrakan, cicilan 2 (dua) mobil, kredit bank dan biaya kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, saksi Vicynthia Tjahjadi, saksi Rafika Mayasari, saksi Irla Rahmaiasa, saksi saksi Catherine Chandra Tjen dan saksi Meva Ayu Anis Baraden beserta para korban yang lainnya sebanyak 137 orang mengalami kerugian sejumlah Rp77.598.500,00 (tujuh puluh tujuh lima ratus sembilan puluh delapan lima ratus rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dipersidangan telah mengembalikan uang kepada saksi Rafika Mayasari sejumlah Rp2.587.500,00, saksi Meva Ayu Anis Baraden sejumlah Rp1.591.250,00, saksi Irla Rahmaiasa Rp2.467.500,00, saksi Catherine Chandra Tjen telah dilakukan refund sejumlah Rp500.000,00, sedangkan saksi Vicynthia Tjahjadi tidak mau menerima pengembalian uang sesuai kerugian yang dialaminya yaitu sejumlah Rp300.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan;
3. Yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2024 menentukan bahwa orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa “setiap orang” secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I bernama Elizabeth Fionna Gunawan als Fionna Binti Nanik; Setyawati dan Terdakwa II bernama Ignasius Henderic Leonard als Eric Bin Eddy Yulisman dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Para Terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, karena ternyata Para

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja” dalam Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri tidak memberikan arti apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), namun dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja” (opzet) berdasarkan pada Memorie Van Toelichting “opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, perkataan Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2024 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2024 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa awalnya melakukan usaha catering berupa makanan sekira tahun 2020 dengan nama catering pertama Henz Kitchen, selanjutnya membuat nama baru catering dengan nama ALLENZ CATERING 2021 sampai dengan 2022, dan mulai tahun 2023 dengan membuat akun Instagram dengan nama akun "Cateringbandung98" dengan link <https://www.instagram.com/cateringbandung98?igsh=MTQ4aG4yM29tMDI0YWw=> dan menawarkan jasa catering makanan harian melalui akun Instagram tersebut dengan memposting foto-foto nasi box dan masakan lainnya yang didapatkan dari Google dengan promo diskon harga "Rp. 150 ribu satu pax untuk 10 hari", "10 paket gratis 10 hari" dan lain-lain, lalu agar postingan tersebut dapat dilihat orang lain melalui reels maupun beranda, Terdakwa I. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati memasang iklan berbayar dengan harga variatif mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya, para Terdakwa memasang tautan link WhatsApp pada bio Instagram dengan link wa.me/6287761753716 untuk melakukan pendaftaran/pemesanan paket dengan menggunakan Handphone merek Samsung A50 warna hitam dengan IMEI 1 356798101976107 dan IMEI 2 356798101976107 serta dipasang simcard XL dengan nomor 087761753716, dengan maksud menarik minat konsumen serta agar pada saat pemesan/pembeli melakukan pendaftaran/pemesanan paket bisa dilakukan melalui WhatsApp, dengan mengisi formulir diantaranya nama, alamat, jenis paket dan nomor rekening, lalu setelah formulir tersebut diisi beserta bukti transfer beberapa orang yang sudah menjadi langganan, oleh para Terdakwa paket catering dikirim namun tidak

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan seluruhnya sesuai pesanan, sedangkan untuk pelanggan yang baru mendaftar tidak kirimkan sama sekali;

Menimbang, bahwa nomor rekening yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan bisnis tersebut yaitu menggunakan Bank Seabank dengan nomor rekening : 901353564273 a.n TENNY WIDIANTO yang didapatkan dengan cara para Terdakwa terlebih dahulu meminta ijin saksi TENNY yang merupakan pekerja para terdakwa untuk melakukan pembuatan rekening Seabank atas nama saksi TENNY yang akan digunakan sebagai alat transaksi bisnisnya, setelah diberikan ijin selanjutnya sekira tahun 2021 Terdakwa I. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati bersama saksi TENNY menuju Bank Seabank yang beralamat di alan Ir. H. Juanda no. 105, Kota Bandung, Jawa Barat, dan dalam pembuatan rekening tersebut para Terdakwa tidak memberikan imbalan, namun beberapa kali apabila diperlukan verifikasi wajah untuk login M-Banking para Terdakwa memberikan imbalan mulai dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pekerjaannya tersebut para Terdakwa mendapat penghasilan sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, selanjutnya setiap uang masuk ke rekening Seabank dengan nomor rekening 901353564273 a.n TENNY WIDIANTO oleh Terdakwa I. Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati dipindahbukukan ke Rekening Bank Jago dengan nomor Rekening 101617926559 a.n. ELIZABETH FIONNA GUNAWAN, Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 013810078058 a.n. ELIZABETH FIONNA GUNAWAN dan Bank BCA dengan nomor rekening 0860651980 a.n. VINCENTIUS FERNANDO GUNAWAN untuk dicairkan di ATM, kemudian uang tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk membayar sewa kontrakan, cicilan 2 (dua) mobil, kredit bank dan biaya kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menawarkan jasa cathering makanan harian melalui akun Instagram tersebut dengan memposting foto-foto nasi box dan masakan lainnya yang didapatkan dari Google dengan promo diskon harga “Rp. 150 ribu satu pax untuk 10 hari”, “10 paket gratis 10 hari” dan lain-lain, ternyata tawaran jasa cathering makanan harian dan promo diskon tersebut tidak benar, karena ternyata banyak pesanan yang tidak dikirim seluruhnya bahkan banyak juga yang sama sekali tidak dikirim oleh para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja mendistribusikan dan/atau

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu akibat perbuatan para Terdakwa membuat akun Instagram dengan nama akun "Cateringbandung98" dengan link <https://www.instagram.com/cateringbandung98?igsh=MTQ4aG4yM29tMDI0YWw=> dan menawarkan jasa catering makanan harian melalui akun Instagram tersebut dengan memposting foto-foto nasi box dan masakan lainnya yang didapatkan dari Google dengan promo diskon harga "Rp. 150 ribu satu pax untuk 10 hari", "10 paket gratis 10 hari" dan lain-lain, dan ternyata apa yang ditawarkan oleh para Terdakwa tersebut tidak benar sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi Vicynthia Tjahjadi, saksi Rafika Mayasari, saksi Irla Rahmaiasa, saksi Catherine Chandra Tjen dan saksi Meva Ayu Anis Baraden beserta para korban lainnya sebanyak 137 orang mengalami kerugian sejumlah Rp77.598.500,00 (tujuh puluh tujuh lima ratus sembilan puluh delapan lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesalahan tersebut Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan a quo Penasihat Hukum para Terdakwa memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil adilnya dengan alasan dipersidangan para Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi Rafika Mayasari sejumlah Rp2.587.500,00, saksi Meva Ayu Anis Baraden sejumlah Rp1.591.250,00, saksi Irla Rahmaiasa Rp2.467.500,00, saksi Catherine Chandra Tjen telah dilakukan refund sejumlah Rp500.000,00, dan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, akan mengembalikan uang kepada korban yang lain, serta para Terdakwa mempunyai dua orang anak yang masih kecil, dimana masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, dan dekapan dari ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi para Terdakwa atas kesalahannya, sehingga para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidaan yang bersifat preventif, keroktif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi denda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pidana denda harus memperhatikan atau disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bundel *Screenshot* percakapan WhatsApp;
2. 1 (satu) *Screenshot* bukti transfer;

Karena barang bukti tersebut merupakan dokumen yang sewaktu-waktu diperlukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG A50 warna Hitam dengan dengan IMEI 1 356798101976107 dan IMEI 2 356798101976107;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 10C warna hijau dengan IMEI 1 868174069919482 dan IMEI 2 868174069919490;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 12 warna biru dengan IMEI 1 868773067193121 dan IMEI 2 868773067193139; dan
4. 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 12 64 GB warna Hitam dengan IMEI 356427679024096.

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, dengan perintah kepada Penuntut Umum agar memberikan akses kepada Penasihat Hukum para Terdakwa untuk mengambil data-data para korban dalam rangka pengembalian uang dari para Terdakwa kepada para korban sebelum barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah mengembalikan uang kepada sebagian korban, dan para Terdakwa juga akan mengembalikan uang kepada para korban lainnya melalui Pensihat Hukumnya;
- Para Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil sehingga masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari para Terdakwa selaku orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati dan Terdakwa II Ignasius Henderic Leonard Als Eric Bin Eddy Yulisman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Elizabeth Fionna Gunawan Als Fionna Binti Nanik Setyawati dan Terdakwa II Ignasius Henderic Leonard Als Eric Bin Eddy Yulisman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Screenshoot percakapan WhatsApp;
 2. 1 (satu) Screenshoot bukti transfer;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG A50 warna Hitam dengan dengan IMEI 1 356798101976107 dan IMEI 2 356798101976107;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 10C warna hijau dengan IMEI 1 868174069919482 dan IMEI 2 868174069919490;

5. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 12 warna biru dengan IMEI 1 868773067193121 dan IMEI 2 868773067193139; dan

6. 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 12 64 GB warna Hitam dengan IMEI 356427679024096;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Syarip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Senaningsih, S.H., M.H., Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Djunianti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Billy Bilyana, S.H., M.Si, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Syarip, S.H, M.H

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Djunianti, SH

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Bdg